

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 557/2531

นางสมคิด ศรีสุขวัฒนา

โจทก์

นายทวีศิลป์ ศรีสุขวัฒนา

จำเลย

นายทวีศิลป์ ศรีสุขวัฒนา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยยื่นฎีกาและยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับวันที่ 29 พฤษภาคม 2530 ศาลฎีกามีคำสั่งว่า ในส่วนค่าเสียหายให้จำเลยนำหลักทรัพย์มาวางให้เป็นที่พอใจแก่ศาลชั้นต้นจึงจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นกำหนดให้จำเลยนำหลักทรัพย์มาวางศาลภายใน 15 วันนับแต่วันฟังคำสั่งโดยนัดพิจารณาหลักประกันวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 ถึงวันนัดพิจารณาหลักประกันทนายจำเลยได้นำหลักทรัพย์ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยเจ้าพนักงานที่ดินตีราคาประเมินเป็นเงิน 150,000 บาทมาวางเป็นประกัน แต่ศาลชั้นต้นไม่อนุญาตอ้างว่าเลยกำหนดเวลาที่ศาลชั้นต้นสั่งจำเลยมิได้มีเจตนาไม่ประสงค์ขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาแต่อย่างใด เมื่อจำเลยพร้อมที่จะนำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและหลักทรัพย์ดังกล่าวเกินหนี้ที่จำเลยต้องรับผิดชอบต่อโจทก์อีกทั้งการขอทุเลาการบังคับนี้โจทก์ไม่เสียหายแต่อย่างใด โปรดอนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกาโดยจำเลยพร้อมที่จะนำหลักทรัพย์มาวางให้เป็นที่พอใจศาลชั้นต้นต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 111 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยรื้อถอนโรงเก็บรถพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์ และทำที่ดินของโจทก์ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

ให้จำเลยใช้ค่าเสียหายให้โจทก์เดือนละ 800 บาท นับแต่วันที่ 30 มกราคม 2527 (นับแต่วันฟ้อง) จนกว่าจำเลยจะรื้อถอนโรงเก็บรถพร้อมทั้งขนย้ายทรัพย์สินของจำเลยออกไปจากที่ดินของโจทก์เสร็จสิ้น

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 95,94)

ศาลฎีกาสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว สำหรับคำพิพากษาส่วนที่ให้รื้อถอนโรงเก็บรถและขนย้ายทรัพย์สินนั้นให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา ส่วนเฉพาะค่าเสียหายถ้าผู้ร้องหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คิดถึงวันฟังคำสั่งนี้และต่อไปอีก 1 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเสียหาย (อันดับ 106)

ศาลชั้นต้นอ่านคำสั่งศาลฎีกาให้คู่ความฟังวันที่ 29 มิถุนายน 2530 และมีคำสั่งให้จำเลยวางหลักประกันตามคำสั่งศาลฎีกาภายใน 15 วัน โดยนัดพิจารณาหลักประกันวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 แต่ปรากฏว่าจำเลยมิได้วางหลักประกันภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดศาลชั้นต้นสั่งว่า ถือว่าคำร้องขอทุเลาการบังคับของจำเลยในส่วนค่าเสียหายเป็นอันยกไปตามคำสั่งศาลฎีกา (อันดับ 107,108)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 109)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปีมาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามิฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิจารณาแล้ว เฉพาะค่าเสียหาย ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระแก่โจทก์ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นับจนถึงวันทราบคำสั่งนี้และต่อไปอีก 2 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ส่อง สุขะปุลณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ